

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2194/2536

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายจำรัส บุญแย้ม

จำเลย

นายสุชาติ น้อยคนดี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ซึ่งฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดที่ย่อมความกันได้ผู้เสียหายและจำเลยมีสิทธิที่จะตกลงกันได้ เมื่อคดี ยังไม่ถึงที่สุดแม้จะมีข้อห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แต่ศาลใช้ดุลพินิจรับรองให้ฎีกาได้เมื่อคดีมีเหตุผลอันสมควรฎีกา เพราะผู้เสียหายกับจำเลยตกลงกันได้แล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3,4 ให้จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1040/2535 และคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 2911/2535 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 53)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุสิทธินำคดีมาฟ้องระงับไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องของจำเลย
อีก

ศาลฎีกาสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุสิทธินำคดีมาฟ้องระงับไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องของจำเลย
อีก

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ